



PUTUSAN

Nomor 2799 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIDWAN HANAFI JORAGA**, beralamat di Jalan Raya Maratana Jaya, RT 001, RW 002, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
2. **HAIRIA HANAFI JORAGA**, beralamat di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
3. **SARIBA HANAFI JORAGA**, beralamat di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
4. **JABID HANAFI**, beralamat di Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AMA & Rekan, beralamat di Jalan Kantor Camat Kalumata, RT 004, RW 002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

1. **NAMAN LOHA ALIAS ANO**, beralamat di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024



2. M. FAHMI HARUN, beralamat di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

3. ARNIKUS DJINIMAYA, beralamat di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Batepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, seluas kurang lebih 14. 500 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah selatan dengan laut;
 - Sebelah barat dengan Arnesius Burnama;
 - Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;
4. Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024



6. Menyatakan dan menetapkan Surat Penjualan tanggal 26 November 2005 tentang Penjualan Dusun Kelapa di Batepo kepada Manase Loha, tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yg terletak di Batepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, seluas kurang lebih 14. 500 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah selatan dengan laut;
 - Sebelah barat dengan Arnesius Burnama;
 - Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan sepenuhnya penguasaan tanah (objek sengketa) kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
- Eksepsi tentang *fundamentum petendi* gugatan Para Penggugat kabur;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
- Eksepsi tentang petitum gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan jual beli antara ayah Para Tergugat Rekonvensi (Hanafi Joraga) dengan ayah Penggugat I Rekonvensi atas sebidang tanah/kebun kelapa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1999 yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat 4 (Jabid Hanafi/Jabid Joraga) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan laut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha, sekarang tanah milik Tergugat I, hasil dari pembelian pertama (tanah bagian tengah) pada tahun 1996 dari Keluarga Fataha;adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang diperjualbelikan tersebut;
3. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus atas tanah kebun objek sengketa sejak tahun 1999 oleh ayah Tergugat I dan diteruskan oleh Tergugat I sejak tahun 2012 hingga saat ini (kurang lebih 25 tahun) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar yang sah dan patut menuduh Penggugat I Rekonvensi memalsukan surat jual beli adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atau nilai yang layak menurut Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Soasio untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus sejak tahun 1985 oleh Penggugat III Rekonvensi atas sebidang tanah/kebun objek sengketa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Naaman Loha/Tergugat I Konvensi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya/Penggugat III Rekonvensi;

adalah sah menurut hukum;

2. Menyatakan bahwa Penggugat III Rekonvensi adalah pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah tersebut;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tanpa dasar yang sah dan patut menuduh Penggugat III Rekonvensi menyerobot dan menguasai tanah kebun objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atau nilai yang layak menurut Majelis Hakim;



5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soasio telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos, tanggal 27 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat III Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara ayah Para Tergugat Rekonvensi (Hanafi Joraga) dengan ayah Penggugat I Rekonvensi atas sebidang tanah/ kebun kelapa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 1999 yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat 4 (Jabid Hanafi/Jabid Joraga) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan laut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Ralia Fataha;Adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas tanah yang diperjualbelikan tersebut dengan luas 5000 m² (lima ribu) meter persegi;
4. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus atas tanah kebun objek sengketa sejak tahun 1999 oleh ayah Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I dan diteruskan oleh Penggugat I



Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sejak tahun 2012 hingga saat ini (kurang lebih 25 tahun) adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa penguasaan secara terus menerus sejak tahun 1985 oleh Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi atas sebidang tanah/kebun objek sengketa yang terletak di Botepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda (sekarang Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya/Penggugat III Rekonvensi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Naaman Loha/Tergugat I Konvensi;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik Arnesius Burnama;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun milik Arnikus Djinimaya/Penggugat III Rekonvensi;

adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan bahwa Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah di sebelah utara objek sengketa dengan luas volume 47.896 m² (empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) meter persegi;

7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp32.985.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 35/PDT/2023/PT TTE, tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta/2023/PN Sos, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sos, tanggal 27 Juni 2023 *juncto* Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 35/PDT/2023/PT TTE, tanggal 12 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Batepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, seluas 14.024 m² (empat belas ribu dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan laut;
 - Sebelah barat dengan Arnesius Burnama;
 - Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;
4. Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan dan menetapkan Surat Penjualan tanggal 26 November 2005 tentang penjualan tanah (objek sengketa) di Batepo kepada Manase Loha, tidak sah, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Batepo, Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah seluas 14.024 m² (empat belas ribu dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah utara dengan tanah kebun Arnikus Djinimaya;
 - Sebelah selatan dengan laut;
 - Sebelah barat dengan Arnesius Burnama;
 - Sebelah timur dengan tanah kebun Ralia Fataha;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan dan menghentikan segala aktifitas di atas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*. Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya.
- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa karena memiliki surat jual beli atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagea pada tahun 2005 yang dibeli ayah Tergugat I dari dengan Hanafi Joraga yang merupakan ayah kandung Para Penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat I lebih kurang 25 tahun dan hal ini diakui oleh Penggugat IV bahwa objek sengketa telah dijual

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024



oleh ayahnya Hanafi Joraga dan telah menerima bagian uang hasil penjualan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian Surat Penjualan pada tahun 2005 antara Hanafi Joraga dengan ayah Tergugat I yang dibuat di hadapan Kepala Desa Sagea adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut. Sehingga tindakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIDWAN HANAFI JORAGA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. RIDWAN HANAFI JORAGA, 2. HAIRIA HANAFI JORAGA, 3. SARIBA HANAFI JORAGA, 4. JABID HANAFI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Seti Handoko, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2799 K/Pdt/2024